

1520390-48.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2243627/2019 - 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano, 2112/2019 - 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAIARA DOS SANTOS ARAÚJO e outro

Tramitação prioritária

Vistos,

NAIARA DOS SANTOS ARAUJO e KETHELYN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520390-48.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520390-48.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2243627/2019 - 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano, 2112/2019 - 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAIARA DOS SANTOS ARAÚJO e outro

Tramitação prioritária

Vistos,

NAIARA DOS SANTOS ARAUJO e KETHELYN BATISTA RAMOS, qualificadas respectivamente às fls. 19 e 20, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, na forma do artigo 29, do mesmo diploma legal, porque consta que, no dia 21 de agosto de 2019, por volta de 16h30min, na estação Metro Luz, República, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e previamente ajustadas, subtraíram, para o proveito comum, mediante violência física, consistente em violento empurrão, o aparelho celular Motorola One, avaliado em R\$ 1.000,00, pertencente à vítima Priscilla Batista Ramos.

Segundo o apurado, as denunciadas, durante o desembarque do metrô se posicionaram atrás da vítima e, no momento da abertura das portas, subtraíram o aparelho que estava no seu bolso, após empurra-la com violência pelas costas, impedindo que conseguisse reagir à subtração.

Tão logo se recuperou do empurrão sofrido, a vítima percebeu a subtração e acionou o agente de segurança que deteve as denunciadas reconhecidas pela vítima no momento em que deixavam a estação. Com apoio de uma agente feminina, localizaram o aparelho celular da vítima no fundo falso da bolsa de NAIARA.

Recebida a denúncia (fls. 79/82), as rés foram citadas (fl. 170).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima e, ao final, as acusadas foram interrogadas.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência parcial da ação penal, condenando as rés como incursas no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal. Para a dosagem da pena, na primeira fase a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, uma vez que frente a duas qualificadoras, uma deve ser usada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável. Na segunda e terceira fases, nada a considerar. Por fim, como elas são tecnicamente primárias (certidões de fls. 202/204), não há oposição quanto à fixação de regime inicial mais brando. No entanto, no que diz respeito à ré NAIARA, por responder a outros dois processos criminais pela prática do mesmo crime, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por seu turno, a Defesa de Naiara e Kethelyn pugna pela absolvição diante da ausência de provas da materialidade delitiva e autoria. Subsidiariamente, caso não haja o entendimento pela absolvição das rés, requer a desclassificação do delito do artigo 157 para o caput do artigo 155 do mesmo diploma legal. Ainda, pede-se que seja afastada a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal e que seja desclassificação do crime de furto na forma consumado para tentado, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, aplicando-se a redução da pena nos termos do parágrafo único do mesmo diploma. Em caso de condenação, que seja aplicada em favor da ré KETHELYN circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como, para ambas as rés, e a redução de pena pela tentativa de 1/3 a 2/3, na terceira fase da dosimetria da pena, fixando assim, no mínimo legal, pois são circunstâncias judiciais favoráveis, conforme art. 14, II e 59 do Código Penal. Requer-se também a imposição de regime de cumprimento de pena menos severo e a substituição da pena privativa de liberdade, se imposta, por pena restritiva de direitos. Por fim, pede-se a isenção das custas processuais.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, finda a instrução criminal, se revela insuficiente a prova amealhada a autorizar um decreto condenatório.

Isto pois, em especial, pelo que bem esclareceu a vítima, não há como não observar não haver presenciado o momento do furto de seu celular do interior de seu bolso, consoante bem esclareceu em Juízo, reconheceu as rés pelo vidro/espelho da porta do vagão do metrô onde se encontrava, momento em que as rés estavam postadas atrás da vítima.

Todavia, também como bem esclareceu a vítima, o vagão estava cheio, não havendo como imputar às acusadas o tal empurrão à vítima, no momento em que furtado seu celular.

Diante disso, não tendo sido presenciado o momento exato em que subtraído o celular da vítima, não há como não se afastar o álibi e versão das rés quanto à localização do celular da vítima ao solo ou qualquer outro local, sem efetiva comprovação da subtração do aparelho tal como a elas imputado.

Vale novamente ressaltar que também diante do que bem esclareceu a vítima em Juízo, nem mesmo o tal empurrão há que se ser imputado às denunciadas, uma vez cheio o metrô/vagão, sendo pois real a possibilidade de que no momento de sua parada, uns tenham sido lançados em direção aos outros, com o embate e contato dos que lá se encontravam, condição inclusive muito comum.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 79/81, para absolver as rés NAIARA DOS SANTOS ARAÚJO e KETHELYN JESUS DOS SANTOS, qualificadas nos autos, como incursas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 29, do mesmo Diploma Legal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA